

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MAFRA, a.s. PRO INZERCÍ NA Reality.iDNES.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz (dále také „portál“) upravují a definují právní vztahy mezi provozovatelem serveru, obchodní společností MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ15000, IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále také „MAFRA“) a zadavateli inzerce a reklamy umístěné na portálu (dále také „zadavatel“).

Tyto podmínky zahrnují také informace požadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [2022/2065](#) ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „DSA“) či „nařízení DSA“) a obsahují tak mj. informace o postupech proti závadnému obsahu v rámci portálu (závadným obsahem se rozumí jak nezákonný obsah, tak obsah, jež bude v rozporu s podmínkami).

I. Registrace, objednávka inzerce

Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím portálu je registrace a to buď online přímo na serveru Reality.iDNES.cz, nebo formou písemné registrace zaslané příslušnému obchodníkovi Reality.iDNES.cz. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky MAFRA na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn. MAFRA náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 %). V případě nedodání podkladů, pozdního dodání podkladů či zrušení objednané inzerce z důvodů na straně zadavatele si MAFRA vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

Ustanovení o storno poplatcích se vztahuje i na veškeré objednané příplatky služeb.

MAFRA poskytuje zadavateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a případně dalších dat. Zadavatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a správné informace a bude je využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Zadavatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Zadavatel není oprávněn sdílet rozhraní s jinými osobami.

II. Platební podmínky

Předpokladem zadávání jednotlivých inzerátů či inzertních příplatků v rámci portálu je uhrazení kreditu, přičemž minimální výše dobítí kreditu činí částku 500,- Kč. Inzerce pro zadavatele je zúčtována a úhrada za ni stržena z kreditu zpětně podle počtu inzerátů zadavatele za předchozí den. Cena za inzerci se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese <http://reality.idnes.cz/>. MAFRA je oprávněna jednostranně změnit ceník a cenu za inzerci až o 5% (nahoru či dolů) v daném kalendářním roce, aniž by z tohoto důvodu zadavateli vzniklo právo na odstoupení od smlouvy. Daňový doklad je zadavateli vygenerován a zaslán bezodkladně po připsání kreditu na účet společnosti MAFRA.

Zadavatel si může nastavit tzv. Automatické dobíjení kreditu při poklesu pod určitou hladinu zůstatku kreditu. Aktivaci, zrušení nebo editaci automatického dobíjení si zadavatel upravuje sám přímo v administračním rozhraní nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce ze společnosti MAFRA. Aktivaci automatického dobíjení kreditu souhlasí zadavatel s uložením údajů o platební kartě na straně společnosti GOPAY s.r.o. Aktivovat automatické dobíjení lze pouze současně s dobíť libovolné částky kartou (min. však 500 Kč). K automatickému navýšení kreditu dojde nejvýše 1x během 24h v maximální výši 30 000 Kč bez DPH při poklesu kreditu pod stanovenou hodnotu. O založení, změně nebo zrušení je zadavatel vždy informován na emailovou adresu, kterou zadal při registraci. Zrušení automatického dobíjení je platné okamžitě.

Platnost kreditu je 3 roky. Zadavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude kredit vyčerpán ve lhůtě 3 roky od data připsání kreditu na účet MAFRA, nevyčerpaný kredit propadá ve prospěch MAFRA a zadavatel není oprávněn požadovat jeho vrácení či čerpání služeb za něj.

III. Uzavření smlouvy

Účinnost smlouvy o prodeji inzerce na realitním serveru Reality.IDNES.cz je započata po připsání platby (kreditu) na účet MAFRA. MAFRA se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.IDNES.cz inzertní služby, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce zadavatelem. Zadavatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat. Poskytnuté slevy nelze vzájemně kombinovat.

IV. Omezení, pozastavení a ukončení poskytování služeb

MAFRA si vyhrazuje právo odmítnout šíření inzerátu či jeho dalšímu šíření dočasně či trvale zamezit:

- a) v případě, kdy inzerát nebude odpovídat uzavřené smlouvě, rámcové smlouvě či jiné dohodě anebo těmto podmínkám, Všeobecným obchodním podmínkám společnosti MAFRA, a.s. (dostupným zde), či jiným podmínkám, jež se dle dohody stran použijí,
- b) v případě, kdy budou porušeny etické zásady MAFRA, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu,
- c) z důvodu právně závadného obsahu inzerátu, tzn. pokud obsah či šíření inzerátu bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a poctivého jednání nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy; inzerát se považuje za rozporný s právními předpisy tehdy, pokud bude v rozporu s právními předpisy účinnými v České republice, Evropské unii, ostatních členských státech Evropské unie a státech tvořících Evropský hospodářský prostor (státy EHS jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island) či v jiných zemích, kde je služba dostupná,
- d) v případě, že obsah inzerátu zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
- e) v případě, že inzerát či jeho obsah je klamavou či nekalou obchodní praktikou podle předpisů na ochranu spotřebitele,
- f) v případě, kdy MAFRA bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u inzerátu není dán důvod pro jeho odmítnutí podle písm. a) až e),
- g) v případě, kdy by inzerát mohl svým formátem či provedením vyvolat u čtenářů, dojem, že se jedná o součást redakčního obsahu příslušného média nebo sdělení vydavatelství či vydavatele nebo provozovatele příslušného média,
- h) obsahujícího sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob,
- i) který bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů MAFRA či bude poškozovat nebo by mohl poškodit dobré jméno MAFRA, jejích zaměstnanců, akcionářů anebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou,
- j) v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta MAFRA,
- k) v případě, kdy se inzerát nebude týkat realit a realitního trhu,
- l) v případě, kdy zadavatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech ze strany MAFRA požadován,
- m) bude-li inzerát obsahovat vulgarismy, erotický obsah či explicitní nahotu,
- n) v případě, kdy zadavatel bude v inzerátu vázat poskytnutí dalších informací na zaslání PR SMS a/nebo volání na telefonní čísla se zvláštním tarifem,
- o) bude-li inzerát obsahovat politickou reklamu ve smyslu nařízení (EU) [č. 2024/900](#) anebo
- p) z jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách či Všeobecných obchodních podmínkách společnosti MAFRA, a.s.

V takovém případě MAFRA sdělí své rozhodnutí o odmítnutí inzerátu zadavateli bez zbytečného odkladu. Zadavatel je pak povinen bez zbytečného odkladu dodat MAFRA bezvadné náhradní podklady.

Při opakovaném odmítnutí inzerátu jednoho zadavatele z důvodů uvedených v tomto odstavci má MAFRA právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Zadavatel se zavazuje výše uvedený obsah na Reality.iDNES.cz nešířit.

V případě, že bude možné závadnost inzerátu odstranit tím, že bude část jeho obsahu vypuštěna, aniž by tím byl výrazně dotčen charakter inzerátu či výrazně dotčena jeho vypovídající hodnota, vyhrazuje si MAFRA právo tak učinit.

Zadavatel se zavazuje, že v případě, kdy dojde k odstranění jím na portál vloženého inzerátu pro porušení smluvních ujednání či těchto podmínek, nebude v rámci portálu takovýto obsah, obsah s ním totožný či jemu rovnocenný opětovně ukládat.

MAFRA si vyhrazuje právo odmítnout další poskytování služeb zadavatelům:

- a) jejichž inzerát byl opakovaně odmítnut z některého důvodu uvedeného v předchozím odstavci,
- b) kteří opakovaně porušili tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s.,
- c) kteří závažně porušili tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s.,
- d) pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele či pokud by zadavatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) MAFRA, anebo
- e) z jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti MAFRA, a.s.

K odmítnutí poskytování dalších služeb může dojít i na dočasnou dobu v trvání 1 týdne až 6 měsíců.

MAFRA si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět, pokud zadavatel:

- a) zadal inzerát, jenž byl opakovaně odmítnut z některého důvodu uvedeného v předchozím odstavci,
- b) opakovaně porušil tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s.,
- c) závažně porušil tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s.,
- d) pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele či pokud by zadavatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) MAFRA,
- e) z jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti MAFRA, a.s.,

V takovém případě je výpovědní lhůta 1 týden od doručení písemné výpovědi.

MAFRA si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. V takovém případě je výpovědní lhůta 2 měsíce od doručení písemné výpovědi, přičemž začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Zadavatel může tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. V takovém případě je výpovědní lhůta 2 měsíce od doručení písemné výpovědi, přičemž začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Zadavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude ke dni zániku smlouvy vyčerpán kredit, nevyčerpaný kredit propadá ve prospěch MAFRA a zadavatel není oprávněn požadovat jeho vrácení či čerpání služeb za něj.

Výpověď může být doručena i na e-mail či jako zpráva služby.

V. Zadávání inzerátu

Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na Reality.iDNES.cz, nebo

hromadným exportem dat do systému Reality.IDNES.cz. Zadavatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (realitních nabídek). Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu. Zadavatel není oprávněn uvádět do fotografií v inzerátu žádné textové či jiné informace s výjimkou vodoznaku.

VI. Realizace inzerce

Zadaný aktivní inzerát bude na Reality.IDNES.cz zveřejněn až do smazání či zneaktivnění klientem, není-li v těchto podmínkách určeno jinak. Podmínkou je dostatečná výše kreditu. Srážka z kreditu bude prováděna po dnech, dle sjednaného cenového programu.

V případě, že si zadavatel zvolí některý z internetových příplatků nabízených v rámci Reality.IDNES.cz, bude zadaný inzerát umístěn ve zvoleném prostoru v rámci Reality.IDNES.cz anebo www.idnes.cz (či jiného stanoveného webu), a to po dobu, která je určena v platném ceníku pro Reality.IDNES.cz a dle možností MAFRA. Pokud si zadavatel zvolí některý z tiskových příplatků, bude inzerát jedenkrát otištěn ve vybraném periodiku, a to dle možností MAFRA v nejbližším možném vydání. Výběr tiskového příplatku pro danou inzerci je možné provést pouze prostřednictvím on-line administračního rozhraní Reality.IDNES.cz. MAFRA si vyhrazuje právo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy může MAFRA, a.s. odmítnout zveřejnění inzerce dle článku V. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAFRA či v případě, kdy bude podezření na to, že inzerát byl podvržen či se nebude vztahovat svým obsahem k obsahu Reality.IDNES.cz. V takovém případě nemá zadavatel právo na zadání náhradního inzerátu ani na úhradu poměrné části peněz za takový inzerát.

Zadavatel, který je v postavení spotřebitele, výslovně souhlasí s plněním smlouvy o inzerci a se zveřejněním inzerce před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, zadavatel tedy ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy.

Zadavatel bere na vědomí, že MAFRA může jeho inzerci za účelem zvýšení její efektivity prezentovat i na jiných svých webových stránkách či webových stránkách společností tvořících s MAFRA jednu skupinu a to podle své volby.

VII. Inzerce v rámci sekce Domy na klíč

MAFRA je oprávněna zařadit zveřejňované inzeráty na pozemky určené k výstavbě domu do sekce Domy na klíč. V rámci této sekce budou tyto pozemky nabízeny společně s vizualizací možného domu, který by byl na daném pozemku postaven a to ve spolupráci s externím partnerem MAFRA, společností TINEX Praha s.r.o., případně jiným obdobným externím partnerem MAFRA. Nabídka může být zároveň zveřejněna na webu externího partnera (www.domyspozemkem.cz). Jako kontaktní údaje pro zájemce o tuto nabídku budou uvedeny výlučně kontaktní údaje MAFRA. Zadavatel souhlasí s předáním údajů o těchto pozemcích (a kontaktních údajů zadavatele) tomuto externímu partnerovi a s jejich prezentací ve výše uvedené sekci. Kontaktní údaje zájemce o koupi, který bude reagovat na tuto inzerci, budou předány jak zadavateli, tak externímu partnerovi, který může oslovit zájemce s nabídkou výstavby rodinného domu na daném pozemku či jiných souvisejících služeb. Služba umístění inzerce v sekci Domy na klíč je poskytována jako bonus pro zadavatele a není zvlášť zpoplatňována. Zadavatel je oprávněn u každého jednotlivého pozemku rozhodnout o tom, že nemá být nadále zařazován do sekce Domy na klíč odškrtnutím příslušného políčka v administračním rozhraní.

VIII. Hlavní parametry určující pořadí jednotlivých inzerátů

Hlavní parametry určující pořadí jednotlivých inzerátů jsou:

1. placená zvýhodněná pozice,
2. časové hledisko (inzeráty se řadí podle data zadání)

Pořadí těchto parametrů bylo zvoleno tak, aby odpovídalo hospodářskému významu pro MAFRA a

uživatelské přívětivosti pro uživatele.

Možnost ovlivnit pořadí je dána zakoupením příplatkových služeb definovaných v ceníku.

IX. Přístup k údajům

MAFRA loguje tyto údaje týkající se jednotlivých inzerátů zadavatelů: adresa, druh nemovitosti, typ nabídky, cena, velikost, kontakty na zadavatele, čas a datum zadání inzerátu, IP adresu, informace o zadavateli a jeho makléři (IČO, telefon, mail, jméno a příjmení – pokud je v administraci Reality.IDNES.cz vyplněno zadavatelem) a poskytuje k nim zadavateli přístup v rozhraní služby, tzn. po dobu trvání smluvního vztahu bez časového omezení ve stejném rozsahu (vyjma IP adresy). V rozhraní služby jsou také přístupné tyto údaje o případných reakcích na inzeráty: Jméno a příjmení, kontaktní údaje (telefon a emailová adresa, zpráva od poptávajícího, datum vzniku a editace reakce a dále údaje o útratách zadavatele. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma údajů generalizovaných za účelem přehledu vývoje na trhu. Údaje o jednotlivých makléřích jsou, pokud makléř nevysloví námitku, předávány pro účast v soutěži „[Realiták roku](#)“ a to organizátorovi této soutěže, jehož specifikace je uvedena v poučení o zpracování osobních údajů. Makléř má ovšem možnost zakliknutím příslušné volby v rozhraní služby předání údajů tomuto organizátorovi odmítnout, resp. svoji účast v soutěži ukončit.

MAFRA neumožňuje zadavateli technický ani smluvní přístup k informacím uchovávaným po skončení smlouvy, ledaže by se jednalo o realizaci zákonného práva na přístup k osobním údajům (dle (EU) 2016/679). Pokud však MAFRA případné omezení, pozastavení nebo ukončení služby odvolá, poskytne mu opětovně přístup k údajům uvedeným v předchozím pododstavci, bude-li je mít k dispozici.

Technický ani smluvní přístup k osobním a dalším údajům nad rámec výše uvedeného (vč. souhrnných údajů) neexistuje, ledaže by se jednalo o realizaci zákonného práva na přístup k osobním údajům podle nařízení (EU) 2016/679.

X. Interní systém pro vyřizování stížností

Pro všechny stížnosti na fungování služby ať již pro neplnění požadavků stanovených právními předpisy nebo pro technické problémy, které přímo souvisí s poskytováním služby či jiná opatření MAFRA, je možné využít interní compliance systém MAFRA. Kontakt na compliance officera je:

e-mail: compliance@mafra.cz, tel. 225063137.

Pro nahlášení závadného obsahu ve smyslu DSA prosím využijte [tuto stránku](#) a formulář na ní uvedený. Vaše oznámení bude řádně prověřeno v rámci pravidel DSA o moderování obsahu a o výsledku budete informováni.

MAFRA dále zavedla interní systém pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 20 nařízení DSA. Pokud chcete podat stížnost proti rozhodnutí MAFRA o moderování obsahu, které Vám bylo doručeno, zašlete ji e-mailem na e-mail: compliance@mafra.cz. Zároveň ve stížnosti uveďte, proč se domníváte, že původní rozhodnutí MAFRA nebylo správné.

Tento systém mohou využít jak stěžovatelé – návštěvníci portálu, jejichž oznámení podle nařízení DSA nebylo vyřízeno či bylo vyřízeno způsobem, s nímž nesouhlasí, tak zadavatelé, vůči kterým bylo aplikováno některé z těchto opatření:

- a) rozhodnutí o tom, zda odstranit dané informace či k nim znemožnit přístup nebo omezit jejich viditelnost, či nikoliv,
- b) rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit poskytování služby zadavatelů, a to zcela nebo částečně, či nikoliv,
- c) rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit účty zadavatelů, či nikoliv,

- d) rozhodnutí o tom, zda pozastavit, ukončit nebo jinak omezit schopnost zpeněžit informace poskytnuté zadavateli, či nikoliv.

Interní systém pro vyřizování stížností podle DSA je možné využít bezplatně.

Stížnost v rámci tohoto systému založená na nařízení DSA musí být podána (doručena MAFRA) do šesti měsíců ode dne, kdy byl stěžovatel informován o rozhodnutí v souladu s čl. 16 odst. 5 nebo článkem 17 nařízení DSA.

Dotčená osoba může využít také systém mimosoudního řešení sporů ve smyslu čl. 21 nařízení DSA.

XI. Mediace a mimosoudní řešení sporů

V případě mimosoudního řešení sporů nebo v případě stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, určila MAFRA dva níže uvedené mediátory, s nimiž je ochotna spolupracovat při pokusu o dosažení dohody:

[JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D.](#)

[Mgr. Dušan Sedláček](#)

Podle Nařízení DSA je možné využít mimosoudní řešení sporů (čl. 21 Nařízení DSA).

XII. Aplikace obecných Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAFRA, a.s.

Není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz stanoveno jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s., jejichž aktuální znění je umístěno na www.mafra.cz/vop

Zadavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz a dále Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, a.s. seznámil a souhlasí s nimi.

XIII. Změna podmínek

Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz mohou být provozovatelem v přiměřeném rozsahu průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby na portálu. V případě již uzavřených smluv oznámí Poskytovatel změnu Všeobecných obchodních podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní e-mailovou adresu druhé smluvní strany či písemným oznámením zaslaným poštou s tím, že změna nabude účinnosti 45 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Druhá smluvní strana může změnu Všeobecných obchodních podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz ve výše uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 15 dnů ode dne, kdy MAFRA změnu oznámí. U změny pravidel podle nařízení DSA postačuje informovat o každé významné změně podmínek (čl. 14 odst. 2 Nařízení DSA), o méně významných změnách budou zadavatelé informováni zveřejněním nové verze podmínek.

Lhůta 45 dní podle předchozího odstavce může být zkrácena, pokud MAFRA musí:

- a) změnit tyto podmínky na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který jí neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení uvedenou v předchozím odstavci;
- b) výjimečně změnit své podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.

XIV. Spotřebitelské spory

Zadavatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi MAFRA, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

XV. Pořadí důležitosti

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz, má příslušná smlouva přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami MAFRA, a.s. pro inzerci Reality.iDNES.cz. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s., mají tyto Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy s tím, že se vylučuje užití ust. §§ 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950, 1952 odst. 2, 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

XVI. Duševní vlastnictví

Tyto podmínky nemají žádný vliv na práva duševního vlastnictví podnikatelských uživatelů.

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na Reality.iDNES.cz“ jsou platné od 1.2.2026.

Příloha č. 1

Poučení podle nařízení DSA

- 1) Portál je tzv. online platformou podle čl. 3 písm. i) nařízení DSA. Portál není online platformou umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku.
- 2) MAFRA není v rozsahu uvedeném v nařízení DSA odpovědná za činnost a informace uživatelů (zadavatelů).
- 3) V případě, že v souvislosti obsahem uloženým v rámci portálu zadavatelem (pro něj) bude vůči MAFRA uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se zadavatel předat MAFRA bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou a poskytnout jí k tomu potřebnou součinnost. Zadavatel bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti ve lhůtě stanovené ze strany MAFRA může vést k tomu, že MAFRA bude oznámení třetí osoby o závadném obsahu považovat bez dalšího za oprávněné.

Informace o omezeních, která MAFRA uplatňuje

- 4) Vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách upozorňuje MAFRA, že může být povinna provést:
 - a) další akce proti jedné nebo více určitým položkám nezákonného obsahu, na základě příkazu,

který vydaly příslušné vnitrostátní justiční nebo správní orgány na základě platného práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem EU (čl. 9 Nařízení DSA), nebo

- b) poskytnutí požadovaných informací justičním nebo správním orgánům členských států EU (případně EHS, bude-li se pro ně nařízení DSA uplatňovat) na základě platného práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem EU (čl. 10 Nařízení DSA).
- 5) Ve vhodných případech MAFRA může před využitím omezení uvedených v těchto podmínkách:
- a) upozornit zadavatele na závadný obsah se žádostí zjednání nápravy
 - b) upozornit zadavatele na závadný obsah se žádostí o vyjádření k upozornění jiné osoby
- 6) Podle nařízení DSA a dalších právních předpisů je MAFRA povinna v některých případech informovat o závadném obsahu orgány státní správy a to i z jiných členských zemí EU (či EHS). MAFRA si vyhrazuje právo tak učinit i v jiných případech.

Informace o zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu

- 7) Moderování obsahu probíhá na základě oznámení třetích osob či na základě vlastního zásahu MAFRA zjištěného díky namátkové kontrole služby.
- 8) Kontrola nahrávaného či v portále již uloženého obsahu je prováděna ručně prostřednictvím administrátorů služby.
- 9) O příslušných krocích budou dotčené osoby (oznamovatelé či dotčení zadavatelé, pokud budou ze strany MAFRA vůči nim uplatněny kroky podle těchto podmínek) vždy informovány e-mailem, bude-li mít MAFRA jejich e-mail k dispozici. U oznamovatelů je nutné zadat e-mail v oznámení, na jiné e-mailové adresy případně známé MAFRA jinak nebude brán zřetel. U zadavatelů bude využita e-mailová adresa uvedená v systému portálu.
- 10) Při přerušení nabídky, zablokování profilu (účtu) či dočasném znepřístupnění jednotlivého prvku obsahu poskytnutého zadavatelem se přiměřenost doby blokace určuje podle těchto pravidel:
- a) závažnost porušení podmínek/zákona včetně povahy závadného obsahu, a důsledků jeho umístění do portálu,
 - b) počet opakování porušení, vč. toho, zda byl zadavatel již na nahrání závadného obsahu upozorněn,
 - c) zohlednění absolutních počtů položek závadného obsahu,
 - d) zohlednění relativního podílu položek závadného obsahu ve vztahu k celkovému počtu položek zadavatele,
 - e) úmysl zadavatele, je-li možné jej vyvodit,
 - f) zohlednění hledisek uvedených v čl. 14 odst. 4 DSA,
 - g) zda se závadný obsah týkal osob mladších 18 let,
 - h) zda podání podal důvěryhodný oznamovatel ve smyslu nařízení DSA, anebo
 - i) zda závadný obsah porušil práva podnikatele či nepodnikatele.
- 11) MAFRA aktuálně neuplatňuje pozastavování vyřizování oznámení a stížností podaných prostřednictvím mechanismů podle nařízení DSA vůči osobám nebo subjektům či stěžovatelům, kteří často podávají zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti. Pokud by se však vyskytly osoby, které by podaly více jak 2 zjevně neodůvodněná oznámení či stížnosti, vyhrazuje si právo po dobu 2

měsíců od takových osob oznámení a stížnosti nepřijímat.

- 12) MAFRA zavedla ve smyslu čl. 16 nařízení DSA systém pro vyřizování upozornění na závadný obsah. Upozornění můžete podat prostřednictvím formuláře dostupného [zde](#).